



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas p

Reforma tributária e a pauta das

Eleições 2022

Eleições 2024

Eleições 2026

Todos os conteúdos >

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direito do CARF](#) **Direito do Carf** PRO

Ao citar o Tema 487 do STF, Carf suspende debate sobre multa por interposição

Equipe JOTA PRO Tributos

27/01/2026 | 18:45

Você vai ver por aqui: [Multa de pena de perdimento](#) | [Classificação fiscal](#) |[Arrendamento mercantil](#)**Processo:** 15165.720001/2020-11**Partes:** Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda em Recuperação Judicial e Fazenda Nacional**Relatora:** Cynthia Elena de Campos

Após entender que a multa aplicada em razão de interposição fraudulenta (pena de perdimento) possui natureza tributária, e, portanto, não está abarcada pela prescrição intercorrente, o colegiado suspendeu o julgamento de um processo da Cervejaria Petrópolis após um segundo pedido de vista. A nova interrupção ocorreu diante de um pedido da empresa para sobrestar o processo e aguardar o trânsito em julgado do [Tema 487](#), do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Corte definiu, em [dezembro](#), que a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% em caso de circunstâncias agravantes, ressaltando expressamente que esses limites não se aplicam às infrações de natureza administrativa. No entanto, como a turma anteriormente entendeu que a multa em discussão tem predominantemente natureza tributária, a penalidade se enquadraria no alcance do Tema 487.

Embora o pedido tenha sido formulado pela empresa em sustentação oral, a conselheira Mariel Orsi Gameiro sugeriu o sobrestamento do processo, com fundamento no artigo 100 do Regimento Interno do Carf, que prevê a suspensão do julgamento quando houver acórdão de mérito do STF ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda pendente de trânsito em julgado.

O mérito envolve um auto de infração por interposição fraudulenta de terceiros e superfaturamento, com aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria e penalidade pela diferença entre o preço declarado e o efetivamente praticado. Segundo a fiscalização, as importações de malte foram estruturadas

por meio de uma empresa intermediária no Uruguai, sem trânsito físico da mercadoria pelo país declarado. Em vez disso, o produto saía da Argentina e seguia diretamente para o Brasil.

O advogado representante da empresa, Marcelo Scalabrini, afirmou que os contratos preveem que, na hipótese de insuficiência de produção pela fornecedora uruguaia, a cervejaria poderia suprir a necessidade de malte no mercado, o que explicaria, segundo ele, o envio da mercadoria da Argentina ao Brasil sem trânsito pelo Uruguai.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por sua vez, sustentou que o ponto central da autuação não é a existência ou não de produção própria pela intermediária, mas a dissociação entre o fluxo documental e o fluxo físico da mercadoria. O procurador James Siqueira afirmou em sustentação oral que a empresa no Brasil e a intermediária no Uruguai são partes relacionadas, com controle econômico comum, uma vez que o mesmo sócio aparece nas duas pontas da operação.

Segundo ele, também não haveria, no Uruguai, custos de armazenagem ou de manuseio da mercadoria, já que o malte estava sendo entregue a granel diretamente do produtor (Argentina) ao importador brasileiro, sem trânsito ou intervenção econômica da intermediária.

A relatora chegou a ler integralmente o voto, no qual concluiu pela configuração da interposição fraudulenta, ao entender que a operação apresentou dissociação entre o negócio jurídico aparente e o efetivamente realizado, com atuação meramente formal da intermediária, ausência de lógica econômica e comprometimento ao controle aduaneiro.

Na sequência, Gameiro e o conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves apontaram a necessidade de sobrestamento do processo. Nesse ponto, o presidente do colegiado, Arnaldo Diefenthaler Dornelles, pediu vista. O processo deve retornar à pauta em março.

Carf: Sundown Gold é bronzeador, e não protetor solar

Colegiado: 1ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 13864.720063/2018-03

Partes: Fazenda Nacional e Johnson & Johnson Industrial Ltda

Relator: George da Silva Santos

Por unanimidade de votos, o colegiado afastou o enquadramento do Sundown Gold como protetor solar para fins de IPI. O entendimento, conforme argumentado pela fiscalização, foi de que o produto deve ser classificado como bronzeador, sujeito à alíquota de 12% do imposto. Na interpretação defendida pela empresa, o produto estaria sujeito à alíquota zero.

A empresa sustentou que o produto não promove bronzeamento, mas apenas pigmentação temporária da pele, passível de remoção com água. Defendeu ainda que o produto contém fator de proteção solar, sendo essa sua função principal.

Nesse ponto, a turma acompanhou o entendimento do relator, George da Silva Santos, que concordou com a reclassificação do fisco.

Também nesse processo houve discussão quanto à aplicação retroativa da Lei 14.395/2022, que definiu, para fins de cobrança do IPI, que o conceito de “praça”

corresponde ao município onde está localizado o remetente da mercadoria. A turma, por maioria de 4 votos a 2, entendeu que a norma tem caráter interpretativo e, por isso, pode ser aplicada retroativamente, uma vez que a definição anterior, na visão da maioria dos conselheiros, já permitiria compreender “praça” como município. Ficaram vencidos os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio e Celso José Ferreira de Oliveira.

Ainda, o colegiado analisou a multa regulamentar aplicada em razão de erro de preenchimento e inconsistências na EFD, que foi cancelada por unanimidade. O entendimento foi o de que a fiscalização indicou previamente a existência de informações incorretas e orientou a empresa a corrigi-las, não sendo possível, posteriormente, aplicar sanção, sob pena de violação aos princípios da proteção da confiança e da boa-fé objetiva.

Vista suspende caso do Itaú sobre PIS/Cofins em contratos de arrendamento mercantil

Colegiado: 1ª Turma da 2ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 16327.720580/2022-26

Partes: Banco ItaúCard S.A e Fazenda Nacional

Relatora: Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Um pedido de vista do conselheiro Hécio Lafetá Reis suspendeu o julgamento de um processo do ItaúCard sobre a incidência de PIS e Cofins em contratos de arrendamento mercantil financeiro. A discussão diz respeito à inclusão, pela empresa, de ajustes de superveniência e insuficiência de depreciação na base de cálculo do PIS e da Cofins. Segundo a fiscalização, no encerramento dos contratos o Itaú estornou esses valores, o que teria reduzido indevidamente a base das contribuições e gerado resultados negativos.

O Itaú, por sua vez, defende que os ajustes têm natureza meramente contábil, decorrem de exigência da regulação do Banco Central e que o estorno final apenas neutraliza valores já oferecidos à tributação ao longo da vigência dos contratos, evitando a bitributação.

Única a votar, a relatora, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, entendeu que as superveniências e insuficiências de depreciação possuem natureza exclusivamente contábil e não devem integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins, por não representarem receita nova.

O Carf já analisou este tema anteriormente, em um outro julgado da empresa (16327.720004/2018-01). O assunto foi analisado pela 1ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção em 2019. O Itaú perdeu no mérito, apesar de ter tido a multa qualificada afastada.

Leia mais

- Dino destaca alta renúncia fiscal e cobra dados sobre emendas a empresas no Perse
- LC 224 : Repetro não será reduzido; Sudam e Reidi podem ser atingidos, diz Receita
- Carf afasta PIS sobre receitas do FGTS, mas mantém Cofins em caso de R\$ 4 bi



Diane Bikel
Repórter

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

Brasil tem recorde de denúncias de trabalho escravo em 2025

28 DE JANEIRO DE 2026 | 15:23

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

Relatório de GT de aplicativos será apresentado ao público nesta sexta, afirma Boulos

28 DE JANEIRO DE 2026 | 14:29

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

União, estados e municípios trabalham nos regulamentos da reforma tributária

28 DE JANEIRO DE 2026 | 10:11

MATINAL PRO

Após caso Master, Hapvida desiste de comprar hospital da Oncoclínicas

28 DE JANEIRO DE 2026 | 7:35



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog